



# COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

*Città d'Arte*

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 64 DEL  
09/12/2025

**OGGETTO: SERVIZIO DI EROGAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI A VALORE –LIQUIDAZIONE DI SPESA. PROVVEDIMENTI – CIG B12A6AAF0E**

Registro Generale  
N. 702 DEL  
09/12/2025

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **nove**, del mese di **dicembre** nel proprio Ufficio.

**CIG: B12A6AAF0E**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### Visti:

- l'art. 107 del T.U.E.L. - D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- l'art. 4, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., che prevede la distinzione delle funzioni proprie degli Organi di indirizzo e direzione politica rispetto alle competenze e responsabilità dei Dirigenti, riservando a questi ultimi, tra l'altro, i compiti di gestione amministrativa;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;

**Accertata** la propria competenza ad adottare il presente atto in forza del Decreto Sindacale n. 14/2025 con cui sono state attribuite funzioni dirigenziali;

**Richiamata** la determinazione dirigenziale n. 22/2024 – R.G. n. 167/2024, con la quale è stato disposto quanto segue:

*“Atteso che con Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato a CONSIP S.p.A., la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni, di dette Convenzioni, per l'acquisto di beni e servizi di cui all'art. 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 448;*

### Rilevato che:

- la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti ad essa assegnati dal Ministero, ha avviato e concluso una procedura di gara aperta, svolta in ambito comunitario, e suddivisa in Lotti, finalizzata alla individuazione di fornitori per la prestazione del servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto a valore cartacei **“ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI ED ELETTRONICI DI QUALSIASI VALORE NOMINALE (EDIZIONE 10) – LOTTO 9 CAMPANIA QUOTA 1”**;
- ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), D.lgs. n. 36/2023 è possibile procedere all'“affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di

*documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante";*

*- ai sensi dell'art. 1, comma 450, Legge n. 296/2006, "le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di valore pari o superiore a €. 5.000,00 ed inferiore alla soglia di rilevo comunitario, devono fare ricorso al mercato elettronico della PA o ad altri mercati elettronici, istituiti ai sensi del citato art. 328, o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, per lo svolgimento delle relative procedure";*

**Valutato** di dover trattenere gli elementi essenziali del contratto e la procedura di scelta del contraente come segue:

- A) Oggetto del contratto: Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici "a valore" dal mese di Febbraio 2024 al mese di Novembre 2025;
- B) Procedura di scelta del contraente: affidamento ex art. 50, comma 1, lett. b), D.lgs. n. 36/2023 ad operatore aggiudicatario della Convenzione-quadro CONSIP S.p.A.;
- C) Valore nominale dei Buoni pasto: €. 7,00;
- D) Valore scontato dei Buoni pasto: €. 6,06, oltre IVA al 4% (Val. nominale – sconto pari al 13,4%, da arrotondare al II decimale);
- E) Totale Buoni pasto da ordinare: n. 3.328;
- F) Importo della fornitura: €. 20.167,68, oltre IVA al 4% (numero di buoni x valore aggiudicato del BP);
- G) Durata della fornitura: 19 mesi;

**Dato atto che:**

- l'operatore Day Ristoservice S.p.A., P.IVA 03543000370, con sede legale sita in Bologna alla Via dei Trattati Comunitari Europei n. 11, è attualmente aggiudicatario della Convenzione CONSIP S.p.A., relativa al lotto n. 9 Campania (Quota 1 - Edizione 10), per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto elettronici a valore;

- è stato inoltrato all'operatore aggiudicatario la richiesta di offerta assunta al numero di R.D.O. n. 4190418 tramite il portale "ACQUISTINRETEPA", per la fornitura di n. 3.328 buoni pasto con valore facciale di €. 7,00, ad un prezzo unitario di €. 6,06, oltre IVA al 4% (sconto applicato del 13,40%) - CIG B12A6AAF0E";

**Vista** la fatturazione elettronica progressivo documento n. V0-203503 (riferimento ordine di acquisto n. 065744/2024) pervenuta tramite sistema nazionale di interscambio (SDI), acquisita al protocollo dell'Ente al n. 13503 del 04.12.2025;

**Dato atto** che la fornitura richiesta è stata regolarmente effettuata dall'operatore incaricato Day Ristoservice S.p.A., P.IVA 03543000370;

**Vista** la documentazione presente agli atti d'Ufficio;

**Ritenuto** dovere asseverare la correttezza e regolarità della documentazione fiscale, attestando l'inesistenza di motivi ostativi alla liquidazione e pagamento degli importi fatturati, sulla base delle prestazioni e condizioni tecnico economiche dedotte in contratto;

**Ritenuto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000;

## DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono riportate e trascritte quale parte integrante del presente dispositivo:

**1.** Di liquidare e pagare la somma complessiva di €. 781,50, (inclusa I.V.A. come per legge) dovuta all'operatore Day Ristoservice S.p.A., quale corrispettivo del servizio sostitutivo di mensa destinato al personale dipendente ed erogato

Piazza Municipio n. 1, C.A.P: 83021 - Avella (AV); P. IVA 00248800641; Tel/Fax 081.8259343;

PEC: comune.avella@cert.irpinianet.eu; <http://www.comune.avella.av.it>.

tramite buoni pasto elettronici “a valore”, come da fatturazione elettronica documento n. V0-203503 (riferimento ordine di acquisto n. 065744/2024) pervenuta tramite sistema nazionale di interscambio (SDI), acquisita al protocollo dell’Ente al n. 13503 del 04.12.2025, al capitolo n. 322/7 del corrente esercizio finanziario, reg. impegno n. 8/2025;

2. Di dare atto che la procedura di affidamento è stata gestita in conformità alla normativa nazionale vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della Legge n. 136/2010 modificata dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge n. 217/2010 e ss.mm.ii.) - riferimento CIG B12A6AAF0E;

3. Di dare atto dell’assenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 *bis* della Legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

4. La presente determinazione:

- ✓ È stata trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari per i provvedimenti conseguenti;
  - ✓ È stata trasmessa all’Ufficio Segreteria per la registrazione al Repertorio Generale delle determinazioni;
  - ✓ È pubblicata all’Albo Pretorio elettronico per giorni quindici (gg.15) consecutivi;
  - ✓ È trasmessa con eventuali relativi allegati al Responsabile della Trasparenza per l’aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale;
- Contro la presente determinazione è ammesso ricorso amministrativo per opposizione da presentare al Responsabile del Servizio che ha adottato l’atto entro giorni trenta (gg.30). È ammesso altresì ricorso al T.A.R. Campania - Sez. di Salerno, entro giorni sessanta (gg.60) e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro giorni centoventi (gg.120);
- A norma dell’articolo 8 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., si rende noto che Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio a cui potranno essere richiesti eventuali chiarimenti.

Avella (AV), 09/12/2025

**IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI E RISORSE UMANE**  
f.to Avv. Massimiliano Sorriento

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE**

(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 09/12/2025

**Il Responsabile del Servizio**

f.to Avv. Massimiliano Sorriento

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

**Impegno collegato**

| <b>Descrizione Impegno:</b> BUONI PASTO ELETTRONICI- NUOVO AFFIDAMENTO SU MEPA- LOTTO 10 CAMPANIA X 22 MESI DAL 01/02/2024 AL30/11/2025<br><b>CIG:</b> B12A6AAF0E <b>CUP:</b><br><b>Descrizione Capitolo:</b> SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER IL PERSONALE DIPENDENTE<br><b>Vincolo Bilancio:</b><br><b>Vincolo Tesoreria:</b> |                 |                |                     |                     |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
| Piano Finanziario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Missione        | Capitolo       | Quinti Livello p.f. | Esercizio           | N. Impegno Provvisorio   |
| 1.01.01.02.002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.11            | 322.7          |                     | 2025                | 0                        |
| N. Impegno Definitivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Importo Impegno | N. Sub-impegno | Importo sub-impegno | N. SottoSub-impegno | Importo Sottosub-impegno |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | € 3.210,39      | 0              | € 0,00              |                     | € 0,00                   |

**Creditore**

|                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Denominazione:</b> DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA BENEFIT - <b>Progressivo Fornitore:</b> 5029<br><b>Codice Fiscale:</b> 03543000370 <b>P.Iva:</b> 03543000370 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**LIQUIDAZIONE**

| Numero Liquid. | Importo Liquidazione | Esercizio |
|----------------|----------------------|-----------|
| 1250           | 781,50               | 2025      |

**DESCRIZIONE CREDITORE**

|                                         |
|-----------------------------------------|
| DAY RISTOSERVICE S.P.A. SOCIETA BENEFIT |
|-----------------------------------------|

Avella (AV), 09/12/2025

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
f.to Dott. Nicola Montuori

---

**ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ**

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 09/12/2025

**Il Responsabile del Servizio**  
f.to Avv. Massimiliano Sorriento

---

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO**

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 09/12/2025 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 1221, e vi rimarrà fino al 24/12/2025;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 702 del 09/12/2025;

Oggetto: SERVIZIO DI EROGAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI A VALORE –LIQUIDAZIONE DI SPESA. PROVVEDIMENTI – CIG B12A6AAF0E

Avella (AV), 09/12/2025

**IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO**  
f.to Avv. Massimiliano Sorriento